

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपील की अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 6693 वर्ष 2022

मेसर्स इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स

कॉर्पोरेशन लिमिटेड

....अपीलकर्ता

बनाम

केरल आयुर्वेदिक कोऑपरेटिव सोसाइटी

लिमिटेड एवं अन्य

..... प्रत्यर्थागण

और साथ में

सिविल अपील संख्या 6694 वर्ष 2022

निर्णय

भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है:

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

1.0 तथ्य

2.0 दलीलें

3.0 विश्लेषण

3.1 राज्य की उदारता:शक्ति और कर्तव्य का सम्मिश्रण

3.2 सरकारी अनुबंधों की न्यायिक समीक्षा:विस्तार और दायरानिविदा:एक संवैधानिक आवश्यकता?

3.3 परिचालन दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 4(vi)(ख) का निर्वचन।

3.4 आईएमपीसीएल को सरकारी अनुबंध देने की वैधता.

1 प्रथम प्रत्यर्थी, केरल आयुर्वेदिक सहकारी समिति लिमिटेड ने भारतीय चिकित्सा औषधि निगम लिमिटेड¹ के पक्ष में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद के आदेश को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के समक्ष कार्यवाही संस्थित की। 18 अक्टूबर 2019 के एक फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य को निविदाएं आमंत्रित करने के बाद एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य और आईएमपीसीएल ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही संस्थित की। मुख्य विवादक बिन्दु यह है कि क्या राष्ट्रीय आयुष मिशन² के परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 4(vi) (ख) को देखते हुए, अपीलकर्ता निविदाएं आमंत्रित किए बिना केवल आईएमपीसीएल से आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद कर सकता था।

1.0 तथ्य

1 "आईएमपीसीएल"

2 "एनएएम"

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

2. सितंबर 2014 में, आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने और लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ एनएएम की शुरुआत की। एनएएम के परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 3 (ii) में प्रावधान है कि स्वीकार्य सहायता का 75 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत राज्यों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, सिवाय उत्तर-पूर्वी राज्यों में जहां केंद्र और राज्यों द्वारा सहायता 90:10 के अनुपात में होगी।

3. प्रस्तर 4 (vi) आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। प्रस्तर 4(vi)(b) में कहा गया है कि अनुदान सहायता का 'कम से कम' 50 प्रतिशत आईएमपीसीएल या राज्य सरकारों और सहकारी समितियों³ के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, फार्मेशियों से दवाओं की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। परिचालन दिशा-निर्देशों का प्रस्तर 4(vi) नीचे दिया गया है:

"(vi)(क) मिशन के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक औषधियों और दवाओं को आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के लिए आवश्यक दवाओं की सूची (ईडीएल) से खरीदना होगा।

(ख) आयुष औषधियों और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, दी गई अनुदान सहायता का कम से कम 50 प्रतिशत मेसर्स इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम) या राज्य सरकारों और सहकारी समितियों की विनिर्माण इकाइयों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, फार्मेशियों से और जिनका अच्छा विनिर्माण प्रथा (जीएमपी) अनुपालन हो, से दवाओं की खरीद करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

(ग) दवाओं की खरीद के लिए मिशन के तहत दिए गए शेष अनुदान का उपयोग आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आयुर्वेद, यूनानी,

3 "पी.एस.यू"

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

सिद्ध और होम्योपैथी की आवश्यक औषधियों की सूची (ईडीएल) के अनुसार वैध विनिर्माण लाइसेंस रखने वाली अन्य अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) अनुपालन इकाइयों से दवाएं खरीदने के लिए किया जा सकता है।

(घ) वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के तहत दवा/आवश्यक औषधियों के लिए स्वीकृत राशि में से प्राथमिक चिकित्सा के लिए ड्रेसिंग आइटम आदि जैसी आवश्यक गैर-दवा वस्तुओं को इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत कुल राशि के पांच प्रतिशत की सीमा के अधीन प्रदान किया जा सकता है।"

4. उत्तर प्रदेश राज्य आयुष समिति एक एकल विक्रेता, अर्थात् आईएमपीसीएल, जो अपीलकर्ता है, से आयुर्वेदिक दवाएँ खरीद रही है। आईएमपीसीएल को बिना निविदा प्रक्रिया के नामांकन के आधार पर खरीद आदेश दिया गया था। पहला प्रत्यर्थी केरल सहकारी समिति अधिनियम 1969 के तहत एक पंजीकृत सहकारी समिति है। 2 मार्च 1985 को, पहले प्रत्यर्थी को औषधि और सौंदर्य प्रसाधन नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत बिक्री के लिए आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के निर्माण का लाइसेंस दिया गया था। 31 अगस्त 2016 को, पहले प्रत्यर्थी को भी अच्छी विनिर्माण प्रथा इकाई⁴ के रूप में प्रमाणित किया गया था।

5. 30 अक्टूबर 2017 को, पहले प्रत्यर्थी ने प्रधान सचिव को मौजूदा सरकारी नीति के अनुसार आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति के लिए सीधे खरीदने का निर्देश देने या खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक अभ्यावेदन दिया। प्रथम प्रत्यर्थी ने कहा कि वह एनएएम के तहत आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए पात्र है और एक एमएसएमई पंजीकृत इकाई के रूप में, वह अधिमानी खरीद के लिए नीति ढांचे के तहत पात्र है। 21 दिसंबर 2018 को मिशन के निदेशक को भी ऐसा ही अभ्यावेदन दिया गया था।

4 "जीएमपी"

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

6. प्रथम प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें आशंका जताई गई कि आईएमपीसीएल को 2019-20 के लिए एक खरीद आदेश जारी किया जाने वाला है। पहले प्रत्यर्थी ने आईएमपीसीएल के पक्ष में खरीद आदेश को चुनौती दी और एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यक्रम के तहत आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद के लिए निर्देश देने की मांग की।

7. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'केवल आईएमपीसीएल से आयुर्वेदिक दवाएँ खरीदने के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा अपनाई गई प्रथा' अवैध है। उच्च न्यायालय ने कहा कि परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 4 के तहत, अपीलकर्ता को आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद के लिए विहित अधिष्ठानों से निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए। अपीलकर्ता को आईएमपीसीएल से दवाएँ खरीदने की अनुमति दी गई थी क्योंकि वर्ष 2019-20 के लिए पहले से ही भुगतान किया जा चुका था, दवाओं के लिए 50 प्रतिशत तक का खरीद आदेश आईएमपीसीएल को पहले ही दिया जा चुका था और 11 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान किया जा चुका था। अपीलकर्ता को शेष आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धी दरों और औषधियों की गुणवत्ता के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: (i) परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 4 में आयुर्वेदिक औषधियों और दवाओं की खरीद के लिए 'स्रोत' प्रदान किए गए हैं।

(ii) प्रस्तर 4(vi)(ख) में प्रावधान है कि अनुदान सहायता का 50 प्रतिशत आईएमपीसीएल या राज्य सरकारों और सहकारी समितियों के तहत अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और फार्मेशियों से आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा।

(iii) राज्य सरकारों या सहकारी समितियों के तहत फार्मेशियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से निमंत्रण दवाओं की दरों और गुणवत्ता पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।

(iv) भारत सरकार द्वारा 8 मई 2008 को जारी ज्ञापन में कहा गया है कि देश में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के लिए पूरी तरह से विकसित औषधीय मानकों की अनुपस्थिति में, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना अनुसंधान परिषदें यह

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हैं कि खरीदी गई दवाएं सही गुणवत्ता की हैं। प्रस्तर 4 (vi)(b) दवाओं की गुणवत्ता पर जोर देता है। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि आईएमपीसीएल गुणवत्ता वाली औषधियों का उत्पादन करने वाली एकमात्र इकाई है;

(v) दवाओं की गुणवत्ता की कोई तुलना तब तक नहीं की जा सकती जब तक आईएमपीसीएल तथा राज्य सरकारों और सहकारी समितियों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की फार्मेशियों से निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती हैं; और

(vi) आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद के लिए अनुदान सहायता का कम से कम 50 प्रतिशत का उपयोग परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 4(vi)(ख) में निर्दिष्ट अधिष्ठानों के बीच निविदाएं आमंत्रित किए जाने के बाद ही किया जाना चाहिए। शेष सहायता अनुदान, यदि कोई हो, का उपयोग प्रस्तर 4(vi)(ग) में निर्दिष्ट तरीके से दवाओं की खरीद के लिए किया जाएगा।

2.0 दलीलें

8. आईएमपीसीएल की ओर से पेश अधिवक्ता श्री नरेश कौशिक ने निम्नलिखित तर्क दिए:

(i) भारत सरकार के पास आईएमपीसीएल के 98.11 प्रतिशत शेयर हैं और 1.89 प्रतिशत शेयर कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के पास हैं। आईएमपीसीएल की स्थापना केंद्र सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जरूरतों को पूरा करने और आयुष दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

(ii) आईएमपीसीएल के अद्वितीय संगठनात्मक ढांचे के कारण, यह किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। आईएमपीसीएल द्वारा निर्मित दवाओं की कीमतों की केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है। अन्य संगठनों से दवाओं की खरीद भी आईएमपीसीएल की दरों पर होती है क्योंकि इन दरों को सर्वोत्तम संभव दर माना जाता है। इसके अलावा, आईएमपीसीएल आयुर्वेदिक दवाओं के

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

लिए एकमात्र सरकारी विनिर्माण कंपनी है जिसकी अपनी प्रमाणित दवा परीक्षण प्रयोगशाला है;

(iii) 16 जुलाई 1994 को भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उसने निर्णय लिया था कि आयुर्वेदिक दवाओं को निविदाओं के माध्यम से नहीं खरीदा जा सकता है क्योंकि (क) दवा बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की कीमतों में व्यापक भिन्नता है और उपयोग किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता के आधार पर दवा की लागत अलग-अलग होगी; और (ख) कच्चे माल और उनकी गुणवत्ता के संदर्भ में दवाओं की सटीक संरचना का परीक्षण करना संभव नहीं है;

(iv) भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने विभिन्न अवसरों पर आईएमपीसीएल से सीधे आयुर्वेदिक दवाएं खरीदने की सिफारिश की है;

(v) खरीद केवल निविदा के माध्यम से वहां हो सकती है जहां राज्य संपत्ति के व्ययन का प्रस्ताव करता है। चूंकि इस मामले में, राज्य की संपत्ति का कोई व्ययन नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए केवल प्रासंगिक सामग्री को देखना चाहिए था कि क्या आईएमपीसीएल से दवाएं खरीदने में कोई अप्रत्यक्ष उद्देश्य शामिल है। (vi) आईएमपीसीएल एक निजी उद्यम नहीं है। जब बिक्री खुले बाजार में नहीं होती है तो एकाधिकार की कोई गुंजाइश नहीं है, जहां दवाओं की कीमतों की जांच वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा की जाती है और अधिष्ठापन का प्रबंधन आयुष मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है;

(vii) परिचालन दिशानिर्देशों का प्रस्तर 4(vi)(ख) "या" शब्द के उपयोग से आईएमपीसीएल को राज्य सरकार और सहकारी समितियों के अधीन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, फार्मेशियों से अलग करता है। प्रस्तर 4(vi)(b) आयुष औषधियों और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर देता है। प्रस्तर 4(vi)(b) में 'कम से कम' वाक्यांश केवल खरीद के लिए एक न्यूनतम मानदंड प्रदान करता है और एक ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं करता है; और

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

(viii) प्रस्तर 4(vi)(ख) और 4(vi)(ग) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि राज्यों को आईएमपीसीएल या राज्य सरकार और सहकारी समितियों के अधीन किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और फार्मेशियों से दवाएं खरीदने का विवेकाधिकार है। प्रस्तर 4(vi)(ख) में उल्लिखित अधिष्ठापनों से दवाएं खरीदने के बाद जो बजट बचा है, उसका उपयोग अन्य जीएमपी-अनुपालन करने वाले अधिष्ठापनों से दवाएं खरीदने के लिए किया जा सकता है।

भाग ख

9. प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से पेश अधिवक्ता श्री कलीश्वरम राज ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:

(i) प्रस्तर 4(vi) केवल उन अधिष्ठापनों को दर्शाता है जिनसे दवाएं खरीदी जा सकती हैं- यानी किससे और न कि कैसे:

(ए) परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 4 (vi)(ख) में उन अधिष्ठापनों को निर्धारित किया गया है जिनसे कम से कम 50 प्रतिशत दवाओं की खरीद की जानी चाहिए। 'या' शब्द का उपयोग इंगित करता है कि प्रस्तर में उल्लिखित सभी अधिष्ठापन आईएमपीसीएल की तरह ही दवाओं की आपूर्ति करने के लिए समान रूप से पात्र हैं; और

(ख) जबकि प्रस्तर 4(vi)(ख) यह निर्धारित नहीं करता है कि खरीद एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि निविदा की प्रक्रिया को प्रावधान में नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि प्रस्तर 4(vi)(ख) की व्याख्या बिना निविदा प्रक्रिया के किसी भी उल्लिखित अधिष्ठापन से खरीद की अनुमति देने के लिए की जाती है, तो वही व्याख्या प्रस्तर 4(vi)(ग) पर भी लागू होगी। इसके अलावा, इसका मतलब यह होगा कि निजी संस्थाओं से खरीद के लिए भी निविदा प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य दवाओं की खरीद के लिए पात्र संस्थाओं में से किसी एक को मनमाने ढंग से प्राथमिकता नहीं दे सकती है। प्रस्तर 4(vi)(ख) में उल्लिखित सभी अधिष्ठापनों को समान आधार पर मान्यता दी गई है। इसलिए खरीद एक निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा होनी चाहिए जिसमें सभी पात्र अधिष्ठापनों को खरीद आदेश प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है।

(iii) यह एक स्थापित सिद्धांत है कि व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए या जहां कोई उचित विकल्प मौजूद नहीं है, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर राज्य की उदारता (दानशीलता) को सार्वजनिक नीलामी द्वारा वितरित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं हैं कि दवाओं की खरीद केवल आईएमपीसीएल से ही की जाए; और

(iv) आईएमपीसीएल से खरीदी गई दवाओं की कीमत की लेखा परीक्षा करने के सीमित उद्देश्य के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जांच की जाती है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण दवाओं की कीमतों को मंजूरी देता है। वित्त मंत्रालय के पास आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतें निर्धारित करने की शक्ति या विशेषज्ञता नहीं है।

3.0 विश्लेषण

10. परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 4(vi)(ख) में निर्धारित किया गया है कि सहायता अनुदान का कम से कम 50 प्रतिशत (i) आईएमपीसीएल, या (ii) राज्य सरकारों और सहकारी समितियों के तहत सार्वजनिक उपक्रमों और फार्मेशियों से दवाओं की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा। यह प्रावधान आगे इंगित करता है कि आयुष औषधियों और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, दवाओं का निर्माण उनकी विनिर्माण इकाइयों में किया जाना चाहिए जो अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) का अनुपालन करती हों। प्रस्तर 4(vi)(ग) में कहा गया है कि शेष सहायता अनुदान का उपयोग वैध विनिर्माण लाइसेंस वाली अन्य अच्छी विनिर्माण प्रथा (जीएमपी) अनुपालन इकाइयों से दवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अपीलकर्ता ने नामांकन के माध्यम से परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 4(vi)(ख) के तहत आईएमपीसीएल को आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद का अनुबंध दिया था, जिससे प्रस्तर में उल्लिखित अन्य इकाइयों को हटा दिया गया था। अपीलकर्ता की इस कार्य को मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। प्रस्तर 4(vi)(ख) की व्याख्या करने से पहले यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अपीलकर्ता का कार्य कानून के तहत अनुज्ञेय है, सरकारी अनुबंधों की न्यायिक समीक्षा की सीमा से संबंधित कानून पर चर्चा की जानी चाहिए।

3.1 राज्य की उदारता:शक्ति और कर्तव्य का सम्मिश्रण

11. कल्याणकारी राज्य संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत प्रदान किए जाने वाले सामाजिक कल्याण लाभों को आमतौर पर 'उदारशीलता' की भाषा में समझा जाता है, यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उदार दान का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा लाभों, नौकरियों, व्यावसायिक लाइसेंसें, अनुबंधों और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग से लेकर सरकार के सभी कार्यों को सरकारी उदारता करार देने से सैद्धांतिक गलतफहमियां पैदा होती हैं। इसका कारण यह है कि यह राज्य की शक्ति को कर्तव्य के साथ जोड़ता है। संविधान नागरिकों के कल्याण को प्राप्त करने के प्रयास को एक वांछनीय लक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। ऐसा करने में संविधान राज्य को नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपता है। नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि जाने वाले सरकारी कार्यों को 'उदारता' के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। इस तरह की शब्दावली का उपयोग उस सामाजिक अनुबंध की पवित्रता को कम करता है जो 'भारत के लोगों' ने अपने हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए राज्य के साथ किया था।

3.2 सरकारी अनुबंधों की न्यायिक समीक्षा:विस्तार और दायरा

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

12. प्रस्तर 4(vi)(ख) उन संस्थाओं को विहित करता है जिनसे आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद की जा सकती है। प्रस्तर में वह तरीका विहित नहीं किया गया है जिसके माध्यम से उन्हें खरीदा जा सकता है। अपीलकर्ता का तर्क है कि चूंकि खरीद की विधि निर्धारित नहीं है, इसलिए उसे 'नामांकन' के माध्यम से दवाएं खरीदने का विवेकाधिकार है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी का तर्क है कि केवल इसलिए कि परिचालन दिशानिर्देश खरीद की विधि निर्धारित नहीं करते हैं, इसलिए कार्यपालिका को 'नामांकन' के माध्यम से दवाओं की खरीद के लिए बेलगाम विवेकाधिकार नहीं दिया जा सकता है।

13. 1950 के दशक की शुरुआत में, सरकार द्वारा अनुबंधों को समाप्त करने की प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा सीमित थी। अदालतों ने सरकारी नीति के आधार पर राज्य को उचित सम्मान देने की अनुमति दी। सी. के. अच्युतन बनाम केरल राज्य⁵ में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि यह सरकार का विवेकाधिकार है कि 'वह अपनी पसंद के अनुसार किसी व्यक्ति को चुन सके, ताकि उन अनुबंधों को पूरा कर सके जिन्हें वो पूरा करना चाहती है।' अदालत ने कहा कि जब एक पक्ष को दूसरे के सापेक्ष चुना जाता है, तो पीड़ित पक्ष अनुच्छेद 14 के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि सरकार के पास यह चुनने का विवेकाधिकार है कि वह किसके साथ अनुबंध करेगी।

14. वर्षों से, इस न्यायालय ने सरकारी कार्य की वैधता का परीक्षण करने के लिए अनुच्छेद 14 के तहत गैर-मनमानी का मानक लागू किया है। रमन दयाराम शेटी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण⁶ में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सरकार के पास राज्य की उदारता (दानशीलता) को अनुदान करने में असीमित विवेकाधिकार नहीं

5 एआईआर 1959 एससी 490

6 1979 (3) एससीसी 489; स्टर्लिंग कंप्यूटर लिमिटेड बनाम मेसर्स एम एंड पब्लिकेशन लिमिटेड, (1993) 1 एससीसी 445; जेस्पर आई स्लॉग बनाम मेघालय राज्य, (2004) 11 एससीसी 485; एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाम भारत संघ, (2005) 1 एससीसी 679 भी देखें।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

है और उसे निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। न्यू होराइजन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ में⁷, दूरसंचार विभाग ने टेलीफोन निर्देशिकाओं के मुद्रण, जिल्दसाजी और आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित कीं। निविदाकर्ताओं के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों की वैधता का निर्धारण करते समय, न्यायालय ने पाया कि अनुबंध करते समय राज्य की स्थिति एक निजी व्यक्ति के समान नहीं है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकार जनता के साथ व्यवहार करते समय मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती है, चाहे वह नौकरी देते समय हो या अनुबंध करते समय। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है:

17. शुरुआत में, हम इंगित कर सकते हैं कि अनुबंध करने के मामले में, राज्य एक ऐसे निजी व्यक्ति के समान नहीं है जो अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य अपने विभिन्न कार्य करते समय, संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश द्वारा शासित होता है जो राज्य के कार्य में मनमानेपन को अपवर्जित करता है और राज्य से निष्पक्ष और यथोचित रूप से कार्य करने की अपेक्षा करता है। अनुबंध देने के मामले में राज्य के कार्य को इस मानदंड को पूरा करना होगा। इसके अलावा एक अनुबंध में या तो राज्य के खजाने से खर्च या सार्वजनिक राजस्व में वृद्धि शामिल होगी और इसके परिणामस्वरूप अनुबंध देने के लिए व्यक्ति के चयन के मामले में विवेकाधिकार का उपयोग इस तरह के चयन में शामिल सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इसलिए इस न्यायालय के निर्णयों में इस बात पर जोर दिया गया है कि जनता के साथ व्यवहार करते समय, चाहे नौकरी देने या अनुबंध करने या कोटा या लाइसेंस जारी करने या अन्य प्रकार की उदारता प्रदान करने में, सरकार अपनी इच्छानुसार मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती है और एक निजी व्यक्ति की तरह कार्य नहीं कर सकती जो अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ संव्यवहार करता है, बल्कि उसकी कार्रवाई मानकों या

7 (1995) 1 एससीसी 478

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए जो मनमाने, तर्कहीन या अप्रासंगिक नहीं हों। हालाँकि, यह माना जाता है कि प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए "स्वायत्तता(विवेक)" का कुछ उपाय आवश्यक है। (प्रभाव वर्धित)

15 भारतीय खाद्य निगम बनाम मेसर्स कामधेनू कैटल फीड इंडस्ट्रीज⁸ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविदात्मक क्षेत्र में [...] राज्य और उसके सभी उपकरणों को संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्यर्थी ने क्षतिग्रस्त चावल के भंडार के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम निविदा को स्वीकार करने से अपीलार्थी के इनकार को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"7. संविदात्मक क्षेत्र में अन्य सभी राज्य कार्यों की तरह, राज्य और उसके सभी उपकरणों को संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें मनमानी न करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। सार्वजनिक कानून में कोई निरंकुश विवेकाधिकार नहीं है: एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास केवल सार्वजनिक भलाई के लिए उनका उपयोग करने की शक्तियां होती हैं। यह निष्पक्ष रूप से कार्य करने और एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाने का कर्तव्य लागू करता है जो 'कार्रवाई में निष्पक्ष' हो। अच्छे प्रशासन के एक भाग रूप में, इस दायित्व का उचित पालन प्रत्येक नागरिक में एक उचित या वैध अपेक्षा पैदा करता है कि राज्य और उसके उपकरणों के साथ संव्यवहार में उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, यह तत्व सभी राज्य कार्यों में निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक है। इसलिए राज्य के कार्य में मनमानी न करने की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, निर्णय से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की युक्तियुक्त या वैध अपेक्षाओं पर विचार करना और उन्हें उचित महत्व देना आवश्यक है या अन्यथा शक्ति के प्रयोग में यह अनुचितता किसी मामले में निर्णय की प्रामाणिकता(सद्भावना) को प्रभावित करने के अलावा शक्ति के

8 (1993) 1 एससीसी 71 भाग ग

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

दुरुपयोग या शक्ति की अधिकता के समान हो सकती है। इस प्रकार किए गए निर्णय को मनमानेपन के आधार पर चुनौती दी जाएगी। विधि का शासन शक्ति के प्रयोग में विवेक को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है, क्योंकि यह अवास्तविक है, लेकिन न्यायिक समीक्षा द्वारा इसके प्रयोग पर नियंत्रण का प्रावधान करता है।

3.2.1 निविदा: एक संवैधानिक आवश्यकता?

16. इस न्यायालय ने निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि सरकारी अनुबंध एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा दिए जाने चाहिए। निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करती है। हालांकि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें निविदाओं को आमंत्रित करने या सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने के नियम से हटने की आवश्यकता होती है, लेकिन हटने का कार्य (विचलन) अनुचित या भेदभावपूर्ण⁹ नहीं होना चाहिए। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ¹⁰ में, प्राकृतिक संसाधनों को अलग करते हुए 'पहले आओ पहले पाओ' नीति को मनमाना माना गया था। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि यद्यपि नीलामी आवंटन का एक 'अधिमान' तरीका है, लेकिन इसे संवैधानिक आवश्यकता नहीं माना जा सकता है।

17. विशेष संदर्भ संख्या 1/2012 के वाद में, प्राकृतिक संसाधन के आवंटन¹¹ में, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (उपरोक्त) में निर्णय की पृष्ठभूमि में एक राष्ट्रपति संदर्भ दिया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि 2 जी रेडियो स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए उपयोग की जाने वाली 'पहले आओ पहले पाओ' का तरीका मनमाना और अवैध था। संदर्भ इस बात पर था कि क्या 'सभी क्षेत्रों में और सभी

9 मेसर्स कस्तूरी लाल लक्ष्मी रेड्डी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1980) 4 एससीसी 1; सच्चिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1980) 4 एससीसी 1; हाजी टी. एम. हस्साम रावथर बनाम केरल वित्तीय निगम (1988) 1 एससीसी 166 10 (2012) 3 एससीसी 1

10 (2012) 3 एस.सी.सी. 1

11 (2012) 10 एससीसी 1

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

परिस्थितियों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के निराकरण का एकमात्र अनुमेय तरीका नीलामी का संचालन है। न्यायमूर्ति खेहर ने प्राकृतिक संसाधन आवंटन (सुप्रा) के मामले में, अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि अनुच्छेद 14 के तहत नीलामी के पक्ष में कोई संवैधानिक आदेश नहीं है, लेकिन नीलामी के माध्यम से आवंटन के नियम से विचलन को मनमानी और निष्पक्षता के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, निम्नानुसार अवलोकन किया गया:

"148. हमारी राय में, प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव/आवंटन का एक बेहतर तरीका होने के बावजूद नीलामी को सभी प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता या सीमा नहीं माना जा सकता है और इसलिए, नीलामी के अलावा हर विधि को संवैधानिक जनादेश के विपरीत नहीं माना जा सकता है।

149. उपरोक्त उपदेशों के संबंध में, हमारी राय है कि नीलामी को एक साधन के रूप में संवैधानिक सिद्धांत का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का अलगाव एक नीतिगत निर्णय है, और इसके लिए अपनाए गए साधन इस प्रकार कार्यकारी विशेषाधिकार हैं। हालांकि, जब इस तरह का नीतिगत निर्णय किसी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य से समर्थित नहीं होता है, और कीमती और दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को निजी उद्यमियों को अधिकतम लाभ के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अलग-थलग कर दिया जाता है, तो प्रतिस्पर्धी और अधिकतम राजस्व वाले साधनों के अलावा अन्य साधनों को अपनाना मनमाना हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रावधानों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, हमारा मानना है कि किसी विधि को निर्धारित करने या प्रतिबंधित करने के बजाय, प्राकृतिक संसाधनों के निपटान के तरीकों की न्यायिक जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए, उन सिद्धांतों के अनुरूप होगा जो हमने ऊपर उद्धोषित किया हैं। ऐसा न करने पर, न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, कार्यकारी कार्रवाई

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

को मनमाना, अनुचित, अनुपयुक्त और संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत होने के कारण मनमाना करार देगा।"

18. वल्लियनूर इयार्काई पडुकप्पु मैयम बनाम भारत संघ¹² में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि राज्य निविदा द्वारा पानी, बिजली और कच्चे माल जैसे संसाधनों को आवंटित करने के लिए बाध्य नहीं है और एक निजी उद्यमी के साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र है। उस मामले में, पांडिचेरी सरकार ने कोई विज्ञापन जारी किए बिना या निविदा आमंत्रित किए बिना पांडिचेरी बंदरगाह के विकास के लिए एक समझौता किया। इस न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया कि पांडिचेरी सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ऐतिहासिक, राजनीतिक और अन्य कारणों से उचित थी क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश अभी तक औद्योगिक रूप से विकसित नहीं हुआ है इसलिए उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए एवं आकर्षक शर्तों की पेशकश की जानी चाहिए। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे वर्णित किया गया है:

"171. इस तरह के मामले में जहां राज्य बंदरगाह के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पानी, बिजली, कच्चा माल आदि जैसे संसाधनों का आवंटन कर रहा है, यह न्यायालय यह नहीं सोचता है कि राज्य विज्ञापन देने और लोगों को यह बताने के लिए बाध्य है कि वह एक विशेष तरीके से बंदरगाह का विकास चाहता है और इस उद्देश्य के लिए प्रस्ताव लाने के लिए इच्छुक लोगों को आमंत्रित करता है। राज्य ऐसा करने का विकल्प चुन सकता है यदि वह उचित समझता है और किसी दी गई स्थिति में ऐसा करना राज्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन यदि कोई निजी पक्ष राज्य के समक्ष आता है और बंदरगाह को विकसित करने का प्रस्ताव देता है, तो राज्य किसी भी संवैधानिक दायित्व का भंग नहीं करेगा यदि वह ऐसे पक्ष के साथ बातचीत करता है और बंदरगाह के विकास के उद्देश्य से संसाधन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत होता है।

12 (2009) 7 एससीसी 561

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

172. राज्य प्रत्यर्थी 11 से कहने के लिए बाध्य नहीं है "कृपया प्रतीक्षा करें मैं पहले विज्ञापन दूंगा, देखूंगा कि क्या कोई अन्य प्रस्ताव आ रहे हैं और फिर सभी प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, तय करूंगा कि क्या मुझे आपके द्वारा बंदरगाह विकसित कराना चाहिए।" इस तरह की प्रक्रिया पर जोर देना सबसे अवास्तविक होगा, विशेष रूप से पांडिचेरी जैसे क्षेत्र में, जो ऐतिहासिक, राजनीतिक और अन्य कारणों से अभी तक औद्योगिक रूप से विकसित नहीं हुआ है और जहां उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षक शर्तों की पेशकश की जानी चाहिए। ऐसे मामले में राज्य को किसी निजी उद्यमी के साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए ताकि उसे बंदरगाह के विकास के लिए प्रेरित किया जा सके और यदि राज्य ऐसे उद्यमी के साथ बंदरगाह के विकास के लिए संसाधन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध करता है, तो अनुबंध को अमान्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि राज्य ने सदभाव, उचित और सार्वजनिक हित में काम किया है।"

19. नगर निगम बनाम अल फरहीम मांस निर्यातक (पी) लिमिटेड¹³ 13 में, प्रत्यर्थी को अपीलार्थी-निगम के स्वामित्व वाले बूचड़खाने को चलाने के लिए एक वर्ष के लिए लाइसेंस दिया गया था। अनुज्ञप्ति की अवधि पूरी होने पर, अपीलकर्ता ने एक विज्ञापन जारी कर नया अनुबंध देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। प्रत्यर्थी ने विज्ञापन को चुनौती दी। न्यायालय ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 में अभिनिर्धारित गैर-मनमानी के सिद्धांत की आवश्यकता है कि राज्य, उसके निगमों, उपकरणों और एजेंसियों द्वारा अनुबंध एक सामान्य नियम के रूप में सार्वजनिक निविदा द्वारा दिए जाने चाहिए। यह देखते हुए कि सार्वजनिक अनुबंधों के अनुदान में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य को केवल निविदा द्वारा अनुबंध देना चाहिए न कि निजी बातचीत द्वारा अनुबंध दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक अनुबंध केवल 'व्यापार या उदारता की प्रकृति या किसी अन्य अच्छे कारण' को ध्यान में

13 (2006) 13 एससीसी 382

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

रखते हुए असाधारण परिस्थितियों में निजी बातचीत द्वारा दिया जा सकता है। कुछ असाधारण परिस्थितियाँ जिन्हें सूचीबद्ध किया गया था वे थीं: (ए) प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों की स्थिति में अनुबंधों पर अधिनिर्णय; (बी) ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ आपूर्तिकर्ता का माल पर विशेष अधिकार है और कोई उचित विकल्प नहीं है; और (सी) जहाँ कोई बोली लगाने वाला नहीं है या जहाँ प्रस्तावित बोली बहुत कम है। न्यायालय ने उन स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी आयोजित किए बिना अनुबंधों के अधिनिर्णय को बरकरार रखा है जहाँ आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए सार्वजनिक नीलामी आयोजित करना असंभव है। जब सरकार निविदा आमंत्रित करने जैसी पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना अनुबंध आवंटित करने के सामान्य नियम से भटकती है, तो उसे अनुच्छेद 14 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर अपने कार्यों को उचित ठहराना होता है:

13. इस न्यायालय ने बार-बार सार्वजनिक अनुबंधों के अनुदान में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आम तौर पर, पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14 का अनुपालन अन्य बातों के साथ साथ प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी होने पर सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। हालाँकि नगर निगम ने अनुबंध का विज्ञापन किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि इसे किसी विशेष पक्ष (प्रतिवादी 1) को 10 साल के लिए दिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से अवैध था।

14. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आम तौर पर राज्य या उसके उपकरणों को निजी बातचीत द्वारा अनुबंध नहीं देना चाहिए, बल्कि व्यापक पी. ए. आर. टी. सी. प्रचार के बाद खुली सार्वजनिक नीलामी/निविदा द्वारा देना चाहिए। इस मामले में अनुबंध न केवल निजी बातचीत के माध्यम से दिया गया है, बल्कि बातचीत उच्च न्यायालय द्वारा ही की गई है, जो अस्वीकार्य है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

15. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्लभ और असाधारण मामलों में, व्यापार या उदारता की प्रकृति या किसी अन्य अच्छे कारण को ध्यान में रखते हुए, एक अनुबंध निजी बातचीत द्वारा दिया जाना चाहिए, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह जनता के विश्वास को खो देगा है।

16. कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि राज्य, उसके निगमों, उपकरणों और एजेंसियों द्वारा अनुबंध सामान्य रूप से योग्य व्यक्तियों से निविदाएं आमंत्रित करके सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक निविदा द्वारा से दिए जाने चाहिए और सार्वजनिक नीलामी की अधिसूचना या निविदाएं आमंत्रित करने का विज्ञापन सभी प्रासंगिक विवरणों जैसे नीलामी की तारीख, समय और स्थान, नीलामी का विषय, तकनीकी विनिर्देश, अनुमानित लागत, बकाया राशि जमा, आदि के साथ इलाके में व्यापक प्रसार वाले प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्रों में किया जाना चाहिए। सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक निविदा द्वारा सरकारी अनुबंधों का पुरस्कार सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, सरकारी खरीद में अर्थव्यवस्था और दक्षता को अधिकतम करने, निविदाकारों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, सभी निविदाकारों के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार प्रदान करने और संबंधित अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं, हस्तक्षेप और भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करने के लिए है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार यह आवश्यक है। हालांकि, दुर्लभ और असाधारण मामलों में, उदाहरण के लिए सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान; जहां खरीद केवल एक ही स्रोत से संभव है; जहां आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार के पास वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में विशेष अधिकार हैं और कोई उचित विकल्प या विकल्प मौजूद नहीं है; जहां नीलामी कई तारीखों पर आयोजित की गई थी, लेकिन कोई बोलीदाता नहीं थे या प्रस्तावित बोलियां बहुत कम थीं, आदि, इस सामान्य नियम से अलग किया जा सकता है और ऐसे अनुबंधों को "निजी बातचीत" द्वारा दिया जा सकता है। (राम और श्याम कंपनी बनाम हरियाणा राज्य देखें)

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

[(1985) 3 एस. सी. सी. 267: ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1147]।

20. निविदाएं आमंत्रित करना और सार्वजनिक नीलामी आयोजित करना दो कारणों से आवंटन का पसंदीदा तरीका माना जाता है: पहला, खरीद सर्वोत्तम मूल्य पर की जा सकती है और दूसरा, आवंटन एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। हालाँकि, यदि राज्य द्वारा आवंटन का उद्देश्य राजस्व को अधिकतम करना नहीं है, तो राज्य अन्य तरीकों से अनुबंध प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि यह गैर-मनमाना हो और अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

21 अपीलकर्ता-राज्य का तर्क है कि चूंकि वर्तमान मामले में, 'राज्य अनुदान' की कोई भागीदारी नहीं है और राज्य की संपत्ति का कोई निस्तारण नहीं है, इसलिए वह निविदा द्वारा से आई. एम. पी. सी. एल. को अनुबंध देने के लिए बाध्य नहीं था। यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय को प्रासंगिक सामग्री के अवलोकन पर, केवल तभी जांच करनी चाहिए थी जब आई. एम. पी. सी. एल. से दवाएं खरीदने में कोई अप्रत्यक्ष उद्देश्य शामिल था। सरकारी अनुबंधों में सरकारी खजाने से होने वाला खर्च शामिल होता है। चूंकि इनमें सरकारी खजाने से भुगतान शामिल होता है, इसलिए खर्च किए गए धन को मनमाने ढंग से खर्च नहीं किया जाना चाहिए। सार्वजनिक धन खर्च करते समय राज्य के पास अर्न्तनिहित अधिकार नहीं है। राज्य द्वारा दिए गए सरकारी अनुबंधों सहित सभी सरकारी कार्यों का अनुच्छेद 14 के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए।

22 उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत लागू होते हैं:

(i) सरकारी कार्रवाई न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित और अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए; और

(ii) जबकि सरकार अनुबंधों के अनुदान के लिए निविदाओं या सार्वजनिक नीलामी के मार्ग से विचलित हो सकती है, विचलन भेदभावपूर्ण या मनमाना नहीं होना चाहिए। निविदा मार्ग से विचलन को उचित ठहराया जाना चाहिए

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

और इस तरह के औचित्य को अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

3. 3 परिचालन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 (vi) (b) की व्याख्या

23. परिचालन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 (vi) (b) की व्याख्या करने से पहले, यह आवश्यक है कि हम आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद पर परिपत्रों को सन्दर्भित करें। 1994 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक संचार जारी किया जिसमें कहा गया था कि आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद केवल आई. एम. पी. सी. एल. से की जानी है क्योंकि यह एकमात्र इकाई है जो गुणवत्तापूर्ण दवाओं का निर्माण करती है। 8 मई 2008 को भारत सरकार ने इसी तर्ज पर एक और ज्ञापन जारी किया। 9 अगस्त 2016 को आयुष मंत्रालय ने आई. एम. ए. से आयुष दवाओं की खरीद पर राज्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में एक परिपत्र जारी किया। परिपत्र में कहा गया है कि राज्य आई. एम. पी. एल. से आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की 'खरीद' कर सकते हैं। 7 दिसंबर 2016 को, आयुष मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि एनएएम के तहत खरीद दिशानिर्देश राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों और फार्मेशियों और सहकारी समितियों से दवाओं की खरीद की भी अनुमति देते हैं, जिनकी अपनी विनिर्माण इकाइयाँ हैं और जी. एम. पी. के अनुरूप हैं। इस प्रकार यह कहा गया कि राज्य आवश्यक आयुर्वेदिक दवाओं को सीधे औषधि (केरल सरकार के स्वामित्व वाली आयुर्वेदिक दवा निर्माण इकाई) से भी खरीद सकते हैं, बशर्ते कि दवाएं आई. एम. पी. सी. एल. की दरों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

24. 2 जनवरी 2019 को, आयुष मंत्रालय ने 7 दिसंबर 2016 की अधिसूचना के स्थान पर एक अधिसूचना ¹⁴ जारी की। यह निर्धारित करते हुए कि दवाओं की खरीद राज्य सरकार का 'विशेषाधिकार' है, अधिसूचना में कहा गया है कि निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

14 "2019 अधिसूचना"

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

(i) आयुष मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आवश्यक दवाओं की सूची (ईडीएल) से आवश्यक दवाओं की खरीद की जानी चाहिए।

(ii) सहायता अनुदान का कम से कम 50 प्रतिशत आई. एम. पी. सी. एल. या अन्य केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों या राज्य सरकारों और सहकारी समितियों के तहत फार्मेशियों से दवाओं की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

(iii) शेष सहायता अनुदान का उपयोग अन्य इकाइयों से दवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है जिनके पास वैध विनिर्माण लाइसेंस हैं; और

(iv) दवाओं का निर्माण उनकी अपनी विनिर्माण इकाइयों में किया जाना चाहिए और जी. एम. पी. के अनुरूप होना चाहिए।

25. इस प्रकार, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1994 में जारी किया गया पत्र जिसमें कहा गया था कि आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद केवल आई. एम. पी. सी. एल. से की जानी चाहिए, 2019 में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि परिचालन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 (vi) (बी) प्रावधान में उल्लिखित इकाइयों के बीच अंतर नहीं करता है। पैराग्राफ 4 (vi) (b) में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि पैराग्राफ में उल्लिखित राज्य सरकारों और सहकारी समितियों की अन्य विनिर्माण इकाइयों की तुलना में आई. एम. पी. सी. एल. का दर्जा अधिक होगा। 2019 की अधिसूचना से पता चलता है कि आयुष मंत्रालय की स्थिति यह है कि अनुदान सहायता का 50 प्रतिशत पैराग्राफ में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिष्ठान से दवाओं की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा। इस निष्कर्ष की पुष्टि पैराग्राफ 4 (vi) (b)–आई. एम. पी. सी. एल. में 'या' सार्वजनिक उपक्रमों से, 'या' राज्य सरकारों और सहकारी समितियों के तहत फार्मेशियों के उपयोग से होती है। इस प्रकार, पैराग्राफ 4 (vi) (b) के एक सादे पठन पर, यह स्पष्ट है कि पैराग्राफ में उल्लिखित सभी इकाइयों को समान आधार पर रखा गया है। यह प्रावधान

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

पैराग्राफ में उल्लिखित विनिर्माण इकाइयों के बीच एक श्रेणीक्रम नहीं बनाता है। न ही यह एकाधिकार बनाने के इरादे को दर्शाता है।

3. 4 आई. एम. पी. सी. एल. को सरकारी अनुबंध देने की वैधता

26. अपीलकर्ता, निर्माण की प्रक्रिया में विशिष्ट समस्याओं के कारण आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद के लिए अनुबंध देने में दुर्गम कठिनाइयों को रेखांकित करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 16 जुलाई 1994 को जारी पत्र का संदर्भ दिया गया था जिसमें कहा गया था कि आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं की खरीद के लिए निविदा द्वारा खरीद 'अपर्याप्त' होगी क्योंकि (i) कच्चे माल की कीमतों में व्यापक भिन्नता है जिसके परिणामस्वरूप 'सर्वोत्तम कच्चे माल' का उपयोग करने वाली एक ही दवा की लागत कच्चे माल की 'सबसे खराब' गुणवत्ता का उपयोग करने वाली दवा से शायद दस गुना अधिक हो सकती है; और (ii) दवाओं में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की संरचना और गुणवत्ता का परीक्षण करना असंभव है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का 16 जुलाई 1994 का पत्र का उद्धरण नीचे दिया गया है:

"आप शायद जानते होंगे कि भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों की उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से स्थापना की है। दवाओं को शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार सख्ती से तैयार किया जाता है और इन दवाओं को तैयार करने के लिए उपयुक्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है।

2. यह हमारा अनुभव है कि आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं की खरीद के संबंध में निविदा जैसी सामान्य वित्तीय प्रक्रियाएं अपर्याप्त हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि:

1. दवाओं को बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की कीमतों में बहुत व्यापक भिन्नता है। यदि सबसे खराब गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग किया जाता है तो उसकी लागत सबसे अच्छे कच्चे माल का

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

उपयोग करने वाली एक ही दवा की लागत से 10 गुना कम हो सकती है।

2. दवाओं के कच्चे माल की सटीक संरचना और उनकी गुणवत्ता का परीक्षण करने में सक्षम न होना।

3. दवाओं की इन प्रणालियों में औषधीय कार्य प्रारंभिक चरण में है। वर्तमान में उपलब्ध परीक्षण हानिकारक अवयवों /मिलावट की उपस्थिति के बारे में बता सकते हैं और कुछ यौगिकों की उपस्थिति का अच्छा संकेत दे सकते हैं।हालाँकि, चूंकि आई. एस. एम. दवाओं के मूल घटक जड़ी-बूटियाँ हैं जो स्वयं कई कार्बनिक यौगिकों से बनी हैं, इसलिए तकनीक की वर्तमान स्थिति के साथ यह परीक्षण और जांच करना लगभग असंभव है कि क्या दावा की गई सामग्री वास्तव में दावा किए गए अनुपात में मौजूद है और क्या वे सही गुणवत्ता के हैं और क्या प्राचीन ग्रंथों में निर्धारित उचित प्रक्रिया का उपयोग दवाओं को तैयार करने के लिए किया गया है। इस प्रकार विशुद्ध रूप से निविदा के आधार पर खरीद से ऐसी दवाओं की खरीद होने की संभावना है जो अप्रभावी हैं।

4. दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध एकमात्र विकल्प यह है कि जब विनिर्माण प्रक्रिया चल रही हो तो विनिर्माण स्थल पर निरीक्षक हों।यह भी एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है क्योंकि दवा नियंत्रण संगठनों के पास वहां उपस्थित होकर पर्यवेक्षण करने के लिए कर्मचारी उपलब्ध नहीं है।यह स्थिति ऐसी दवाओं के संबंध में कथित कदाचार के लिए जिम्मेदार है।यह इन परिस्थितियों के तहत है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा केवल आई. एम. पी. सी. एल. से सी. जी. एच. एस. की आवश्यकताओं को खरीदने का निर्णय लिया गया है जो निष्पक्ष हैं और वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा के एक प्रतिनिधि द्वारा उनकी जांच की गई है।

5. परम्परागत तरीके से दवाओं के निर्माण को सख्ती से सुनिश्चित करने के बावजूद, आई. एम. पी. सी. एल. द्वारा ली जाने वाली कीमतें ज्यादातर मामलों में प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के साथ अनुकूल रूप से तुलना

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

करती हैं, कुछ मामलों में प्रक्रिया थोड़ी अधिक हो सकती है लेकिन जैसा कि पहले ही बताया गया है कि गुणवत्ता आश्वासन के मामले में अधिक विश्वसनीयता है क्योंकि आई. एम. पी. सी. एल. वास्तविक कच्चे माल का उपयोग करके शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार दवाओं को सख्ती से तैयार करने के लिए वाणिज्यिक हितों की अनुमति नहीं देता है। उदाहरण के लिए आई. एम. पी. सी. एल. मुख्य रूप से अपनी दवाओं को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए अतिरिक्त चीनी या अन्य स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ का उपयोग नहीं करता है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आप आई. एम. पी. सी. एल. द्वारा निर्मित दवाओं को राज्य सरकार के औषधालयों और अस्पतालों में सी. जी. एच. एस. की आवश्यकताओं को पूरा करने लिए निर्धारित दरों पर आपूर्ति को पूरा करने के लिए विचार कर सकते हैं, लेकिन परिवहन लागत के कारण स्थानीय भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। उस स्थिति में आप अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई. एम. पी. सी. एल.), मोहन जिला, अल्मोड़ा, यू. पी. से संपर्क कर सकते हैं। (प्रभाव वर्धित)

27. 8 मई 2008 को, भारत सरकार ने एक और ज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया कि आई. एम. पी. सी. एल. द्वारा उत्पादित दवाएं परम्परागत तरीकों के अनुसार और सुनिश्चित गुणवत्ता की हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए पूरी तरह से विकसित दवा मानकों का अभाव है। ज्ञापन के प्रासंगिक पैराग्राफ से निम्न लिखित संकेत मिलता है कि:

(i) आई. एम. पी. सी. एल. द्वारा उत्पादित दवाएं सख्ती से परम्परागत तरीकों से निर्मित होती हैं और इसलिए गुणवत्ता साबित करती हैं।

(ii) कंपनी द्वारा उत्पादित दवाओं की दरें उचित हैं क्योंकि वे वित्त मंत्रालय की लागत लेखा विभाग द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

(iii) देश में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के लिए पूरी तरह से विकसित दवा मानकों के आभाव में, सी. जी. एच. एस. अनुसंधान परिषदें यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं कि खरीदी गई दवाएं सही गुणवत्ता की हैं।"

28. पत्र इंगित करता है कि आयुर्वेदिक दवाओं की सामग्री और गुणवत्ता निर्धारित करने की कोई विधि नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि आई. एम. पी. सी. एल. द्वारा उत्पादित दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि उसने केवल आई. एम. पी. सी. एल. से आयुर्वेदिक दवाएं खरीदने का फैसला किया है क्योंकि प्रक्रिया निष्पक्ष है और वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि द्वारा इसकी जांच की जाती है। हालांकि, पहले प्रत्यर्थी का तर्क है कि आई. एम. पी. सी. एल. से खरीदी गई दवाओं की लेखा परीक्षा करने के सीमित उद्देश्य के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है। इस समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि आई. एम. पी. सी. एल. की स्थापना भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार के सहयोग से की गई है। भारत सरकार के पास आई. एम. पी. सी. एल. के 98.11 प्रतिशत शेयर हैं और 1.89 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार के पास हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी पत्र से संकेत मिलता है कि केवल इसलिए कि आई. एम. पी. सी. एल. एक ऐसा प्रतिष्ठान है जिसमें केंद्र सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, यह माना जाता है कि कोई 'वाणिज्यिक हस्तक्षेप' नहीं है और दवाएं 'वास्तविक कच्चे माल' का उपयोग करके शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार तैयार की जाती हैं।

29. इस कथन का समर्थन करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि आई. एम. पी. सी. एल. पैराग्राफ 4 (vi) (ए) में उल्लिखित प्रतिष्ठानों में से एकमात्र प्रतिष्ठान है जो अच्छी गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करता है। वास्तव में, पैराग्राफ 4 (vi) (b) में कहा गया है कि आयुष दवाओं और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ में उल्लिखित इकाइयों से दवाओं की खरीद के लिए अनुदान का 50 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा। "यह इंगित करेगा कि गुणवत्ता

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

सुनिश्चित करने की आवश्यकता वहां उल्लिखित सभी स्रोतों के अधीन है। आई. एम. पी. सी. एल. के अलावा, जो भारत सरकार की एक संस्था है, पैराग्राफ 4 (vi) (बी) में राज्य सरकारों या सहकारी समितियों के अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। यह तर्क कि आई. एम. पी. सी. एल. का कोई वाणिज्यिक हित नहीं है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा विकसित एक प्रतिष्ठान है, तब पैराग्राफ 4 (vi) (बी) में निर्धारित अन्य प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू होता है।

30. यह तर्क कि आई. एम. पी. सी. एल. से आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद असाधारण परिस्थितियों (गुणवत्तापूर्ण दवाओं का आश्वासन) के दायरे में आएगी, गलत है। अपीलकर्ता का यह निवेदन कि आई. एम. पी. सी. एल. गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक दवाओं का एकमात्र उत्पादक है इस दावे¹⁵ का समर्थन करने के लिए बिना किसी ठोस सामग्री के तर्कों और अनुमानों पर आधारित है। वास्तव में, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी 2 जनवरी 2019 की अधिसूचना में कहा गया है कि अनुदान-सहायता का 50 प्रतिशत आई. एम. पी. सी. एल. या अन्य केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों या राज्य-सरकारों और सहकारी समितियों के तहत फार्मेशियों से दवाओं की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता के लिए यह उपलब्ध है कि वह निविदा के अलावा किसी भी अन्य विधि का उपयोग करके दवाएं खरीद सकता है, जब तक कि यह मनमाना न हो। अपीलकर्ता का दावा है कि यह निविदा के नियम से भटक गया क्योंकि आई. एम. पी. सी. एल. एकमात्र ऐसा प्रतिष्ठान है जो गुणवत्तापूर्ण दवाओं का उत्पादन करता है। हालाँकि, इस दावे की पुष्टि करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आई. एम. पी. सी. एल. एकमात्र ऐसा प्रतिष्ठान है जो पैराग्राफ 4 (vi) (बी) में उल्लिखित अन्य प्रतिष्ठानों को छोड़कर 'गुणवत्ता' वाली दवाओं का निर्माण करता है। अपीलकर्ता को दिये गये ठोस सामग्री के उत्पादन के भार को वह निर्वाहन करने में असमर्थ रहा कि गुणवत्ता की आवश्यकता को प्रभावित करने वाली असाधारण परिस्थितियों के अस्तित्व के कारण नामांकन द्वारा से दवाओं की

15 तमिलनाडु राज्य बनाम राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी आपस में जोड़ने वाले कृषि संगठन, 2021 की सिविल अपील 6764/2021 देखें।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

खरीद आवश्यक है। पैराग्राफ 4 (vi) (c) में उल्लिखित अन्य प्रतिष्ठानों को बाहर करने के लिए केवल आई. एम. पी. सी. एल. से दवाओं की खरीद की अपीलकर्ताओं की कार्रवाई मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

31 दी गई परिस्थितियों में, पैराग्राफ 4 (vi) (b) में उल्लिखित संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित करना आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है जिसे अपनाया जा सकता है। इसलिए, अपीलकर्ता को अब से केवल निविदा जैसी मुफ्त और पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा आयुर्वेदिक दवाएं खरीदनी चाहिए। अपीलकर्ता इस नियम को छोड़ सकता है और केवल असाधारण परिस्थितियाँ होने पर ही नामांकन द्वारा दवाएँ खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ता को ठोस सामग्री के आधार पर असाधारण परिस्थितियों के बारे में बताना चाहिए।

32. ऊपर बताए गए कारणों से, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के 18 अक्टूबर 2019 के फैसले के तहत अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

33. हस्तक्षेप के लिए आवेदन¹⁶ 16 आयुष औषधि निर्माता संघ¹⁷ 17, संघ के अध्यक्ष और सचिव, "एस-यौगिक"¹⁸ 18 के निवेशक और आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन में लगी एक छोटे पैमाने की विनिर्माण इकाई द्वारा दायर किए गए थे। संघ में नौ सदस्य हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं और आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण और बिक्री में लगे हुए हैं। आवेदन में निम्नलिखित तर्क दिए गए थे:

16 आइए 9631/2020 ; आइए सं. 46786/2020

17 "संघ"

18 एस-यौगिक एक मान्यता प्राप्त हर्बल आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग 'संधिशोथ' और 'ऑस्टियो गठिया' के उपचार में किया जाता है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

(i) कैटरपिलर भारत प्राइवेट लिमिटेड बनाम वेस्टर्न कोल फील्ड्स¹⁹ 19 में इस न्यायालय ने अवधारित किया कि खरीद वरीयता एकाधिकार पैदा करती है। कैटरपिलर भारत उपरोक्त में निर्णय को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 नवंबर 2007 दिनांकित आदेश द्वारा एक नीति को अपनाया जिसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को खरीद वरीयता 31 मार्च 2008 से समाप्त कर दी गई थी; और

(ii) निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कैटरपिलर भारत प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के फैसले को देखते हुए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं के लिए खरीद वरीयता नीति की समीक्षा करने के लिए 9 नवंबर 2009²⁰ को एक परिपत्र जारी किया। 23 मार्च 2012 को, एमएसएमई मंत्रालय ने "सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति " शीर्षक से एक नीति तैयार की, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का विभाग सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 20 प्रतिशत खरीदेगा।

34 हस्तक्षेप आवेदक ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

(i) केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों में निर्धारित किया गया है कि 25 प्रतिशत दवाओं की खरीद एमएसएमई से की जाएगी। इस प्रकार, परिचालन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 (vi) (b) में 'कम से कम 50 प्रतिशत' शब्द को पैराग्राफ 4 (vi) (b) में प्रतिष्ठानों से खरीद को 50 प्रतिशत तक सीमित करने और अन्य निर्माताओं को पैराग्राफ 4 (vi) (c) के तहत समान अवसर देने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

(ii) केंद्र और राज्य सरकारों ने खरीद नीतियों को अधिसूचित किया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि खरीद का एक निश्चित प्रतिशत एमएसएमई से

19 (2007) 11 एससीसी 32

20 परिपत्र सं. 31/10/09

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

होना चाहिए। नामांकन पर आई. एम. पी. सी. एल. से दवाओं की खरीद सरकार द्वारा अधिसूचित खरीद नीतियों के विपरीत है।

(iii) आई. एम. पी. सी. एल. खुले बाजार में भी उत्पादों की बिक्री करती है। इस प्रकार, यह तर्क कि आई. एम. पी. सी. एल. पूरी तरह से सरकार को दवाओं की आपूर्ति के लिए स्थापित है, भ्रामक है; और

(iv) आई. एम. पी. सी. एल. ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड जमा नहीं किए हैं कि अन्य निर्माता समकक्ष या बेहतर गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं।

35. हस्तक्षेप आवेदन, विशेष अनुमति याचिका के दायरे को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा पूरी तरह से पैराग्राफ 4 (vi) (b) की व्याख्या पर निर्भर करता है। हालांकि, हस्तक्षेप आवेदक ने प्रार्थना की है कि राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार, पैराग्राफ 4 (vi) (c) के तहत एमएसएमई से न्यूनतम प्रतिशत आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद की जानी चाहिए। यह तत्काल विशेष अनुमति याचिका के दायरे से बाहर है।

36. ऊपर बताए गए कारणों से आइ.ए. संख्या - 9631/2022 एवं आइ.ए. संख्या - 46786/2022 खारिज किए जाते हैं। हस्तक्षेप आवेदकों को विधि के अनुसार अपने स्वयं के स्वतंत्र उपायों का पालन करना होगा।

37. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निस्तारण किया जाता है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

.....
भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़

.....
न्यायमूर्ति हिमा कोहली

नई दिल्ली;

3 जनवरी, 2023.

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।